

외국인 · 재외동포(재외국민)
부동산등기

제1장 총 설

제1관 외국인의 부동산취득 및 처분

1. 외국인 등의 의의

가. 개 설

재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규(등기예규 제1778호) 제2조에서 “외국인 등이란 외국인, 외국정부, 외국의 법령에 의하여 설립된 법인·단체 등 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제2조제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인·법인 또는 단체를 말한다.”고 규정하고 있다.

부동산 거래신고 등에 관한 법률 제2조 제4호는 “외국인 등”에 대하여 ㉠대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인 ㉡외국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체 ㉢사원 또는 구성원의 2분의 1 이상이 ㉣목에 해당하는 자인 법인 또는 단체 ㉤업무를 집행하는 사원이나 이사 등 임원의 2분의 1 이상이 ㉥목에 해당하는 자인 법인 또는 단체 ㉦위 ㉧에 해당하는 사람이나 ㉨목에 해당하는 법인 또는 단체가 자본금의 2분의 1 이상이나 의결권의 2분의 1 이상을 가지고 있는 법인 또는 단체 ㉩외국 정부 ㉪대통령령으로 정하는 국제기구로 규정하고 있다. 다음의 “외국인 등의 의의”에서 위 내용 중 일부만을 보기로 한다.

나. 외국인 등

(1) 대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인(부동산거래법 제2조 제4호 가목)

대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인은 외국 국적만을 보유한 자는 물론 무국적자, 대한민국 국적을 가지고 있다가 국적법¹⁾에 의하여 국적을 상실한 자(국적을 상실

1) 국적법 제15조(외국 국적 취득에 따른 국적 상실) ① 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국적을 취득한 자는 그 외국 국적을 취득한 때에 대한민국 국적을 상실한다.

② 대한민국의 국민으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그 외국 국적을 취득한

한자), 이중국적을 가지고 있다가 한국국적의 이탈신고를 한 자 등도 포함되며, 가족관계 등록부가 폐쇄되었는지 여부를 불문한다. 다만, 외국국적을 취득하였으나 등기신청 당시 대한민국의 국적을 상실하지 아니한 자는 외국인으로 보지 아니한다.

(2) 외국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체(부동산거래법 제2조 제4호 나목)

(가) 개 설

외국의 법령에 의하여 설립된 법인은 물론 국내법에 의하여 설립된 법인 또는 단체라도 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제2조제4호 다목, 라목, 마목 중 어느 하나에 해당하는 경우는 이에 포함된다.

(나) 외국법인·단체가 아니라는 소명

등기예규 제1778호 제17조는 “국내법에 의하여 설립된 법인 또는 단체”라 하더라도 토지취득허가 구역에 있는 토지(대지권 포함)에 대한 소유권취득등기를 신청하는 경우 그 법인이나 단체가 ①사원 또는 구성원의 2분의 1 이상이 외국인인 법인 또는 단체 ②업무를 집행하는 사원이나 이사 등 임원의 2분의 1 이상이 외국인인 법인 또는 단체 ③외국인이나 외국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체가 자본금의 2분의 1 이상이나 의결권의 2분의 1 이상을 가지고 있는 법인 또는 단체 중 어느 하나에 해당하는 것인지 여부가 의심스러울 때에는 등기관은 별지 제2호의 진술서를 제출케 한 후 등기를 하도록 하였다.

때부터 6개월 내에 법무부장관에게 대한민국 국적을 보유할 의사가 있다는 뜻을 신고하지 아니하면 그 외국 국적을 취득한 때로 소급하여 대한민국 국적을 상실한 것으로 본다. -각호 및 제3항 생략-

[사례] 진술서

진술서

종 별	한 국 인	외 국 인
1. 사원 또는 구성원의 수		
2. 업무를 집행하는 사원, 임원의 수		
3. 자 본 액	금	금
4. 의 결 권 수		

본 회사는 20〇〇년 월 일 등기 제0000호로 설립된 회사로서 위와 같이 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제2조 제4호에 해당하는 회사가 아님을 진술합니다.

년 월 일

〇〇주식회사

〇〇시 〇〇구 〇〇로 00길00

대표이사 ○ ○ ○ ①

〇〇시 〇〇구 〇〇로 00길00

〇〇지방법원 〇〇등기소 귀중

(3) 대통령령으로 정하는 국제기구(부동산거래법 제2조 제4호 사목)

대통령령으로 정하는 국제기구란 ①국제연합과 그 산하기구·전문기구 ②정부간 기구 ③준정부간 기구 ④비정부간 국제기구를 말한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령 제2조).

다. 재외동포

(1) 개 설

현행법상 재외동포란 재외국민과 외국국적동포를 말한다(재외국민, 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조).

여기서 “재외국민”이란 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 사람 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 사람을 말한다(재외국민, 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조제1호).

여기서 “외국국적동포”란 대한민국의 국적을 보유하고 있던 자(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다) 또는 그 직계비속으로서 외국국적을 취득한 자 중 대통령령으로 정하는 자(이하 “외국국적동포”라 한다)를 말한다(재외국민, 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조제2호).

여기서 “대통령령으로 정하는 자”란 ①출생에 의하여 대한민국의 국적을 보유하고 있던 사람(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다)으로서 외국국적을 취득한 사람 ②제1호에 해당하는 사람의 직계비속으로서 외국국적을 취득한 사람 중 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다(재외국민, 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행령 제3조).

외국국적동포는 국적법령에 따라 대한민국의 국적을 회복하거나 대한민국에 귀화함으로써 대한민국 국적을 취득할 수 있다(법무부 예규 제1202호).

(2) 국내거소 신고

재외동포체류자격으로 입국한 외국국적동포는 이 법을 적용받기 위하여 필요하면 대한민국 안에 거소(居所)를 정하여 그 거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 국내거소신고를 할 수 있다(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 제6조 제1항).

외국국적동포가 국내거소신고를 하려는 때에는 그 거소를 관할하는 출입국·외국인청

장(이하 "청장"이라 한다), 출입국·외국인사무소장(이하 "사무소장"이라 한다), 출입국·외국인청 출장소장 또는 출입국·외국인사무소 출장소장(이하 "출장소장"이라 한다)에게 국내거소신고서를 제출하여야 한다. 다만, 국내거소신고를 하지 아니한 경우에는 입국한 날부터 90일 이내에 「출입국관리법」 제31조에 따른 외국인등록을 하여야 한다(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행령 제7조제1항).

(3) 국내거소 이전의 경우

신고한 국내거소를 이전한 때에는 14일 이내에 그 사실을 신거소(新居所)가 소재한 시·군·구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조 및 제7조에서 같다) 또는 읍·면·동의 장이나 신거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 신고하여야 한다(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 제6조제2항).

거소이전 신고를 받은 지방출입국·외국인관서의 장은 신거소가 소재한 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게, 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 신거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 각각 이를 통보하여야 한다(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 제6조제3항).

[서식] 거소신고(신청)서

재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2015.6.15.>

거소 신고(신청)서

RESIDENCE REPORT FORM (APPLICATION FORM)

PHOTO
여권용사진
(35mm×45mm)
국내거소신고 및
재발급신청 시에만 부착
Photo required only for
issuance/re-issuance
of Domestic Residence
Card

- ① [] 외국국적동포 국내거소신고 DOMESTIC RESIDENCE REPORT OF FOREIGN NATIONAL KOREAN
 ② [] 국내거소 이전신고 REPORT ON ALTERATION OF DOMESTIC RESIDENCE
 ③ [] 국내거소신고증 재발급신청 APPLICATION FOR REISSUANCE OF DOMESTIC RESIDENCE CARD

※ 아래의 작성방법에 따라 기재하고, []에는 해당되는 곳에 '√' 표를 합니다.
 Complete the form as indicated. Tick '√' where applicable.

필수 기재사항 MANDATORY QUESTIONS

성 Family name	명 Given Name	漢字 姓名
국적 Nationality	생년월일 Date of Birth	성별 Sex [] 남 M [] 여 F
여권번호 Passport No.	여권발급일 Passport Issue Date	여권유효기간 Passport Expiry Date
국내거소 Residential Address in Korea		전화번호 Phone No. 휴대전화번호 Cell Phone No.

선택 기재사항 OPTIONAL QUESTIONS

출생국 Country of Birth		말소된 주민등록번호 Expired Resident Registration Number	
해외 거주국 Overseas Country of Residence		외국국적취득일 Date of Acquisition of Foreign Nationality	
해외 거주국 주소 Overseas Address		전화번호 Phone No.	
① 근무처 Work	근무처 명칭 Company Name	직위 Position	사업자등록번호 Business Registration No.
입국사항 Entry	입국일 Date of Entry	입국장소 Port of Entry	
사증사항 Visa	사증번호 Visa No.	발급일 Date of Issue	발급공관 Issuing Authority
		체류기간 Period of Stay	
② 변경 전 거소 Former Residence in Korea			
③ 재발급신청 사유 Reason for Application for Re-issuance			

신청일 Date of Application	신청인 Applicant	서명 또는 인 Signature/Seal
-------------------------	---------------	------------------------

공용란 FOR OFFICIAL USE ONLY

기본 사항	최초 입국일	체류 자격	체류 기간
접수 사항	접수 일자	접수 번호	
신고 사항	신고 일자	신고 번호	체류 자격 체류 기간
결재	당 당		소 장 가 / 부

수입인자 청부란 (Revenue Stamp Here) / 수수료 면제 (Exemption) []
 (면제사유:)

심사 특이사항

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

2. 투자 이민제도

(1) 의 의

“투자이민제”란 법무부가 외국인 투자유치 일환으로 부동산, 공익펀드, 낙후지역 개발사업 등에 투자한 외국인에게 경제활동이 자유로운 거주(F-2) 자격을 부여한 후, 5년간 투자 유지시 영주(F-5) 자격으로 변경하는 제도로써 부동산 투자이민제도와 공익사업 투자이민제도로 구분하여 다음과 같이 시행하였다.

< 공익사업 투자이민제도 종류 >

일반투자이민	5억 원 이상 투자 시 거주(F-2) 자격을 부여하고, 5년 간 투자 유지 시 영주(F-5) 자격을 부여하는 제도('13. 5월 시행)
은퇴투자이민	55세 이상의 외국인이 3억 원 이상 투자 시 거주(F-2) 자격을 부여하고, 5년 간 투자 유지 시 영주(F-5) 자격을 부여하는 제도('13. 5월 시행)
고액투자이민	15억 원 이상 투자하고 5년 이상 투자를 유지할 것을 조건으로 영주(F-5) 자격을 부여하는 제도('14. 10월 시행)

(2) 개정 시행

법무부는 투자이민제도를 개선하기 위한 첫 단계로 2023년 5월 관광·휴양시설 투자이민제도를 개선하였으며, 다음 단계로 공익사업 투자이민제도를 개선하기 위해 2023년 6월 14일부터 6월 22일까지 제12차 투자이민실무협의회 및 투자이민협의회를 개최하였으며, 투자이민협의회를 통해 관계부처 및 민간 전문가와 투자 기준금액 상향 여부 등을 협의하여 제도 전반에 대한 개선방안을 마련하였다(법무부고시 제2023-319호 I).

그간 공익사업 투자이민제도는, 외국인이 납입한 투자금을 중소기업에 저리(低利)로 대출하여 기업 경제 활성화를 지원하는 성과를 내었으나, 제도 도입 후 10년 간 투자 기준금액의 변동이 없고, 일정 기간 투자금 예치만으로 영주권 취득이 가능하여 그 기준을 강화할 필요가 있다는 목소리가 있어 이에 투자 기준금액을 현실화하고 제도 전반을 개선하였다. 다음과 같다.

● 공익사업 투자이민제도 투자대상, 투자금액 등에 관한 기준 고시

I. 목 적

이 고시는 공익사업 투자이민제도 시행을 위해 「출입국관리법 시행령 별표 1의2 제24호 거주(F-2) 체류자격 “차” 목2)에 해당하는 부동산(관광·휴양시설) 외의 투자대상, 투자금액 기준 및 출입국관리법 시행령 별표 1의3 제16호3) 고액투자 조건부 영주자격 부여 기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

II. 거주(F-2) 차목에 해당하는 부동산 외의 투자대상, 투자금액 기준

1. 투자대상 (투자유치기관)

가. 원금보장무이자형 : 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행

나. 손익발생형 : 아래에 해당하는 지역(지구)에서 실시계획 승인을 받은 개발사업자로서 법무부장관의 승인 후 해당 지역 관할 출입국·외국인청, 출입국·외국인사무소와 그 출장소에 등록된 자

－ 「기업도시개발특별법」 제30조에 따른 ‘관광 중심 기업도시

2. 투자금액

○ (일반투자이민) 15억 원 이상

○ (관광·휴양시설 투자이민제도와 연계) 관광·휴양시설 투자이민제도 대상에 투자한 금액과 상기 공익사업 투자이민제도 대상에 투자한 금액을 합산하여 투자한

- 2) 출입국관리법 시행령 [별표 1의3] 영주(F-5)의 14.호는 “별표 1의2 중 24. 거주(F-2) 차목에 해당하는 체류자격을 받은 후 5년 이상 계속 투자 상태를 유지하고 있는 사람으로서 대한민국에 계속 거주할 필요가 있다고 법무부장관이 인정하는 사람과 그 배우자 및 자녀(법무부장관이 정하는 요건을 갖춘 자녀만 해당한다)” 라고 영주(F-5)의 체류자격 중 투자이민을 신청할 수 있는 자에 관하여 규정하고 있다(영주자격에 부합하는 사람, 동시행령 제12조의 2제1항 관련). 여기서 “거주(F-2) 차목의 체류자격을 받은 후 5년 이상 계속 투자상태를 유지한 사람”이란 “투자지역, 투자대상, 투자금액 등 법무부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 부동산 등 자산에 투자한 사람 또는 법인의 임원, 주주 등으로서 법무부장관이 인정하는 외국인”을 말한다. 이 경우 법인에 대해서는 법무부장관이 투자금액 등을 고려하여 체류자격 부여인원을 정한다(거주(F-2) 차목).
- 3) 5년 이상 투자 상태를 유지할 것을 조건으로 법무부장관이 정하여 고시하는 금액 이상을 투자한 사람과 그 배우자 및 자녀로서 법무부장관이 정하는 요건을 갖춘 사람(출입국관리법 시행령 별표 1의3 제16호)

금액이 공익사업 투자이민제도 투자금액 기준 이상일 경우에는 기준금액을 충족한 것으로 간주하여 거주(F-2) 체류자격 부여

3. 영주자격 부여기준

○ 투자 기준금액 이상 투자하고 거주(F-2) 체류자격을 받은 후 5년간 투자상태 유지 시 영주자격 부여- 관광·휴양시설 투자이민제도 대상에 투자한 기간과 상기 공익사업 투자이민제도 대상에 투자한 기간을 합산하여 투자유지기간이 5년 이상일 경우 영주(F-5) 체류자격 변경 허용 (단, 관광·휴양시설 투자자가 관광·휴양시설 투자이민 투자 기준금액에서 부동산 매입 계약금 등을 공제한 금액을 한국산업은행에 예치한 후 중도금·잔금 등을 납입하기 위하여 중도 상환하는 경우를 제외하고는 공익사업 투자이민 대상에 투자한 기간은 2년 이상이어야 함)

○ 영주(F-5) 체류자격 취득 전 중도상환 외국인은 3개월 이내에 가사정리 후 출국 원칙

Ⅲ. 영주(F-5) 제16호 고액투자 조건부 영주자격 부여 기준

1. 대 상

○ 공익사업 투자이민제도 투자대상 중 원금보장·무이자형에 30억 원 이상을 투자하고 5년 이상 투자 상태를 유지하고자 하는 자와 그 배우자 및 미혼자녀로서 일정한 요건을 갖춘 자

2. 요 건

○ 공익사업 투자이민제도 투자대상 중 원금보장·무이자형에 30억 원 이상을 예치하였을 것

○ 투자 상태를 5년 간 유지할 것을 서약할 것

※ 예치한 금액 중 일부 또는 전부를 중도 인출할 경우 영주자격 취소

○ 결격사유가 없는 등 품행이 단정할 것

Ⅳ. 부 칙

○ 시행일 : 2023년 6월 29일(목)

○ 재검토기한- 법무부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

○ 종전 고시의 폐지- 이 고시 시행과 동시에 「고액투자 조건부 영주자격 부여

기준 고시(법무부고시 제2019-35호)」는 폐지한다

3. 부동산등기법과 규칙의 개정

가. 부동산등기법

● [시행 2025. 1. 31.] [법률 제20435호, 2024. 9. 20. 일부개정]

◇ 개정이유

등기신청인의 시간적·경제적 부담을 완화하기 위하여 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청 등이 있는 경우에는 그 중 하나의 관할 등기소에서 해당 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있도록 하고, 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에서도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있도록 하며, 이동통신단말장치에서 사용되는 애플리케이션(Application)을 통해서도 등기를 전자신청할 수 있도록 하는 한편, 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에서 신탁원부를 확인하지 아니하여 발생하는 피해를 방지하기 위하여 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 신탁등기에 기록하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함.

◇ 주요내용

가. 관련 사건의 관할에 관한 특례 신설(제7조의2 신설)

1) 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청 등이 있는 경우에는 그 중 하나의 관할 등기소에서 해당 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있도록 함.

2) 등기관이 당사자의 신청이나 직권에 의한 등기를 하고, 그에 따라 다른 부동산에 대하여 등기를 하여야 하는 경우에는 그 부동산의 관할 등기소가 다른 때에도 해당 등기를 할 수 있도록 함.

나. 상속·유증 사건의 관할에 관한 특례 신설(제7조의3 신설)

상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있도록 함.

다. 등기사무의 정지 제도 개선(제10조)

대법원장은 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난 등이 발생하여 등기소에서 정상

적인 등기사무의 처리가 어려운 경우에는 기간을 정하여 등기사무의 정지를 명령하거나 등기사무의 처리를 위하여 필요한 처분을 명령할 수 있도록 함.

라. 전자신청 방법의 개선(제24조제1항제2호)

법원행정처장이 지정하는 등기유형에 대해서만 전자신청을 할 수 있도록 한 규정을 삭제하고, 이동통신단말장치에서 사용되는 애플리케이션(Application)을 통하여 전산정보처리조직을 이용할 수 있도록 함으로써 등기신청인의 편의를 증진함.

마. 등기신청의 각하 사유에 대한 예외 신설(제29조제7호)

신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니하더라도 신청정보와 등기기록의 등기의무자가 동일인임을 확인할 수 있는 경우에는 등기신청의 각하 사유에서 제외되도록 함.

바. 신탁등기의 등기사항 신설(제81조제1항, 제81조제4항 신설)

신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 신탁등기에 기록하도록 함으로써 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에서 신탁원부를 확인하지 아니하여 발생하는 피해를 방지하고 신탁원부의 공시기능을 강화함.

사. 이의신청 방법의 개선(제101조)

등기관의 결정 또는 처분에 대한 이의신청을 종전에는 등기소에 이의신청서를 제출하는 방법으로 하도록 하였으나, 앞으로는 등기소에 이의신청서를 제출하거나 전산정보처리조직을 이용하여 이의신청정보를 보내는 방법으로 하도록 하여 이의신청인의 편의를 증진함.

나. 부동산등기 규칙의 개정

● [시행 2025. 1. 31.] [대법원규칙 제3169호, 2024. 11. 29. 일부개정]

◇ 개정이유

부동산등기법(이하 "법"이라 한다)이 일부 개정(법률 제20435호, 2024. 9. 20. 공포, 2025. 1. 31. 시행)됨에 따라 법에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하고자 함. 그 밖에 국민의 전자신청 이용 편의성을 높이는 한편 그 진정성을 제고하기 위한 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함

◇ 주요내용

이 규칙에서 사용하는 "전산정보처리조직", "인터넷등기소", "등기전자서명"의 정의 규

정을 마련함(제1조의2 신설)

가. 부동산등기법(이하 주요내용에서 "법"이라 한다) 제10조에서 정하는 대법원장의 등기사무의 정지 또는 처분 명령에 관한 권한을 그 사유 등에 따라 법원행정처장 또는 지방법원장에게 위임하도록 정하고, 등기사무의 처리를 위해 필요한 처분 명령의 구체적인 내용을 마련함(제6조의2 및 제6조의3 신설)

나. 등기관이 등기사무를 처리하는 때에는 등기전자서명을 하도록 하고, 법 제11조제4항의 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 있도록 하는 조치는 각 등기관이 등기전자서명을 하여 미리 부여받은 식별부호를 기록하는 방법으로 함(제7조)

다. 부동산법 제7조의2, 제7조의3에 따라 관할 등기소가 아닌 등기소에도 등기를 신청할 수 있는 특례가 마련됨에 따라 전국 모든 등기소를 통합하여 접수번호를 부여하도록 함(제22조제2항)

라. 인터넷에 의해서도 신청서나 그 밖의 부속서류를 열람할 수 있는 근거를 신설하고 신청 주체, 열람의 방법 및 공시제한 등에 관한 규정을 마련함(제28조의2 신설, 제31조제2항 및 제32조)

마. 등기신청이 접수된 이후에 제46조제6항 또는 제67조의3에 따른 행정정보를 행정기관의 시스템 장애 등으로 인하여 등기관이 확인할 수 없는 경우에는 신청인에게 그 행정정보를 대법원예규가 정하는 방법에 따라 등기소에 제공하도록 명할 수 있는 근거를 마련함(제46조제7항)

바. 부동산법 제29조제7호나목에서 신청정보와 등기기록의 등기의무자가 동일인임을 확인할 수 있는 경우에는 등기신청의 각하 사유에서 제외하는 근거를 신설함에 따라 등기의무자의 동일성이 인정되는 범위를 구체적으로 정함(제52조의2 신설)

사. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제13조에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 보고 있으므로, 이에 관한 근거를 마련함(제60조의2 신설)

아. 인감증명을 제출하여야 하는 자가 상업등기규칙 제1조의2제5호의 전자인감증명서를 발급받은 경우에는 상업등기규칙 제42조의3제1항에서 정하는 발급증을 제출할 수 있도록 근거를 마련함(제61조의2 신설)

자. 전자신청에서 제43조제1항제7호의 등기필정보를 제공하지 않은 경우에는 신청정보를 송신할 수 없도록 하여 전자신청의 진정성을 제고하기 위한 근거를 마련함(제67조제2항 후단 신설)

차. 부동산법 제24조제1항제2호의 위임에 따라 전자신청이 가능한 등기유형의 기준을 전

자문서를 첨부정보로 제공할 수 있는 등기유형으로 명확히 하고, 전자신청이 가능한 구체적인 등기유형은 대법원예규로 정하도록 함(제67조의2 신설)

카. 정보주체 본인이 전자정부법 제43조의2에 따라 행정기관등이 보유하고 있는 행정정보를 전자신청의 첨부정보로 제공하기 위하여 해당 행정기관등의 장에게 본인에 관한 행정정보를 전산정보처리조직에 제공하도록 요구할 수 있는 절차와 자격자대리인이 정보주체 본인의 행정정보 제공요구를 대리할 수 있는 요건 및 방법 등을 마련함(제67조의3 신설)

타. 전자신청에서 같은 부동산에 관하여 선행 등기신청을 전제로 후행 등기를 신청하는 경우에는 후행 등기신청의 자격자대리인이 선행 등기신청정보의 송신 권한을 위임받고 선행 등기신청정보를 후행 등기신청정보와 함께 송신할 수 있도록 함으로써 전자신청 이용의 편의성을 높이고 부실등기의 신청을 방지하고자 함(제67조의4 신설)

파. 자격자대리인이 아닌 자의 경우 전자신청을 위한 사용자등록의 유효기간을 단축할 수 있도록 함으로써 전자신청의 진정성을 높이고자 함(제69조제1항 단서 신설, 제69조제3항)

하. 등기관이 구분건물의 대지권의 목적인 토지의 등기기록에 소재지번, 지목 등에 관한 변경이나 경정등기 또는 분필·합필등기 등을 마쳤을 때에는 직권으로 1동의 건물의 표제부 중 대지권의 목적인 토지의 표시 등에 관하여 변경된 사항의 등기를 하도록 하여 구분건물의 오류 등기기록을 사전에 방지할 수 있는 근거를 마련함(제94조의2 신설)

거. 부동산법 제81조에서 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항 등기를 신설함에 따라 그 시행을 위하여 주의사항의 내용 및 그 등기방법을 정하고, 신탁등기를 말소할 때에 주의사항의 등기를 등기관이 직권으로 말소할 수 있는 근거 규정을 마련함(제139조의4 및 제144조제3항 신설)

너. 부동산법 제101조에서 전산정보처리조직을 이용하여 이의신청할 수 있는 제도를 신설함에 따라 이의신청인의 인증서 송신 등 이의신청의 방법을 마련하고, 법 제100조에 따라 이의신청 관할을 정비함(제158조제2항 및 제159조제4항 신설, 제159조제2항 및 제3항)

더. 부동산법 제7조의2에서 관련 사건의 관할에 관한 특례를 신설함에 따라 관련 사건의 범위와 신청정보의 제공 방법 등을 구체적으로 정하고, 관련 사건의 처리 중 보정·취하에 관한 사항 및 관련 사건에 관한 등기가 마쳐진 이후 그 등기에 착오나 빠진 부분이 있는 경우의 경정등기에 관한 사항 등에 관한 규정을 마련함(제163조부터 제163조의6까지 신설)

러. 부동산법 제7조의2제2항에 따라 관련 처리사건에 대한 통지 및 이에 따른 처리절차를 삭제하고, 관련 처리사건의 범위를 정하며, 법 제7조의2에 따라 사건을 접수받은 등기소에서 그 등기를 하였다는 뜻을 기록하도록 함(제84조제4항 및 제5항, 제89조제2항 및 제3항, 제93조제5항 및 제6항, 제136조제2항 삭제, 제163조의3 및 제163조의4 신설)

며. 부동산법 제7조의3에서 상속·유증 사건의 관할에 관한 특례를 신설함에 따라 관할 특례가 적용되는 상속·유증 사건의 범위와 신청정보의 내용을 정하고, 상속·유증 사건의 보정 및 취하, 상속·유증 사건의 뜻의 기록방법 및 경정등기에 관하여는 관련 사건의 관할에 관한 해당 규정을 준용하도록 함(제164조부터 제164조의3까지 신설)

버. 등기사항의 열람, 전자문서를 이용한 등기신청 등 그 밖에 대법원예규가 정하는 사항은 법원행정처장이 정하는 이동통신단말장치에서 사용되는 애플리케이션(Application)을 통하여서도 할 수 있는 규정을 마련함(제165조 신설)

제2관 외국인의 부동산취득

1. 서 설

외국인도 부동산 거래법 제7조4) 상호주의에 의한 제한이 없는 한 국내에 부동산을 구입할 수 있고, 본인 명의로 등기신청을 할 수 있는 당사자능력이 있다.

외국인이 국내 토지를 취득할 경우 적용되는 관련 법률은 부동산등기법·규칙은 기본으로 하고 이밖에 크게 세 가지로, 부동산 거래신고 등에 관한 법률·외국인투자촉진법·외국환거래법 등이 있다.

부동산 거래신고 등에 관한 법률은 외국인의 국내부동산취득에 관한 일반적인 사항을, 외국인투자촉진법은 외국인투자기업의 국내 토지 매입시 투자신고절차 및 조세감면·국유재산 매각시 혜택 등에 대한 내용을, 외국환거래법은 비거주 외국인의 국내부동산매입과 관련된 외국환의 유출입에 관한 사항을 규정하고 있다.

중전에는 외국인의 부동산 취득 및 처분에 관하여 외국인토지법에서 규정하고 있었으

-
- 4) 제7조(상호주의) 국토교통부장관은 대한민국국민, 대한민국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체나 대한민국정부에 대하여 자국(自國) 안의 토지의 취득 또는 양도를 금지하거나 제한하는 국가의 개인·법인·단체 또는 정부에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 대한민국 안의 토지의 취득 또는 양도를 금지하거나 제한할 수 있다. 다만, 헌법과 법률에 따라 체결된 조약의 이행에 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

나 2016. 1. 19. 다른 법률 중 부동산 거래 관련한 법률과 흡수 통합하여 “부동산 거래 신고에 관한 법률”을 제정하여 다루게 되었다.

제정이유는 부동산 거래신고에 관한 법률상의 거래신고, 외국인토지법상 외국인의 토지취득 신고·허가, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 토지거래허가 등 부동산거래 관련 인·허가 제도의 근거 법률을 일원화하려는 것이다.⁵⁾

부동산 거래신고 등에 관한 법률로 통합되기 전의 외국인 토지법에서는 외국인의 국내 토지취득을 극히 제한적으로 허용하고 있어 외국인의 투자활동에 장애요인이 있어왔으나, 법률 제9186호(2008.12.26. 개정)로 외국인의 주거생활과 기업활동의 불편을 해소하고, 외국자본의 적극적인 국내투자를 유도하기 위하여 신고만으로 용도에 관계없이 국내토지 취득이 가능하도록 하였다. 다만, 군사시설보호구역·문화재보호구역·생태계보존지역내의 토지 그리고 군사목적상 필요한 일부 섬지역의 토지취득은 예외적으로 사전허가를 요하도록 하였다(구 외국인토지법 제4조제2항, 부동산 거래신고에 관한 법률 제9조).

2. 외국인의 토지취득 허가

가. 개 설

한국 내 일반 부동산을 취득하는 외국인등은 신고만으로 가능하나 허가대상 토지를 취득할 경우 일정한 절차에 따라 취득의 허가신고를 하여야 한다.

영주권자(재외국민)는 대한민국국적을 보유하고 있으므로 부동산 거래신고 등에 관한 법률의 적용을 받지 아니한다. 따라서 국내 부동산 취득시 토지취득 신고대상에서 제외되며, 또한 국내 거주와 관계없이 외국환거래법상의 부동산취득신고 대상에서도 제외된다.

외국인의 부동산 취득절차를 보면

① 국내거주 외국인의 경우 : 외환관리법상의 신고절차 없이 부동산매매계약체결→60일 이내에 관할시, 군, 구청장에게 토지취득신고→소유권이전등기를 마친다. 이때에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률과 부동산등기법이 적용된다.

② 국내 비거주 외국인의 경우 : 부동산 매매계약체결→부동산취득자금의 반입시 외환관리법에 따라 본국에서 가져온 돈으로 구입한다는 것을 증명하여 외국환은행장에게 부동산 취득신고→매매대금 지급→60일 이내에 관할 시, 군, 구청장에게 토지취득 신고→소유권이전 등기절차를 마친다. 이때에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률, 외국환거래법, 부

5) 법제처 <http://www.law.go.kr/>

동산등기법이 적용된다.

나. 허가에 의한 토지취득

(1) 외국인등의 경우

외국인등이 후술하는 대상토지의 어느 하나에 해당하는 구역·지역에 있는 토지(대지권 포함)를 취득하는 계약을 체결하고 그에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조제1항에 따른 외국인 토지취득허가증을 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제15조제1항전문).

(2) 대상토지

가) 군사기지 및 군사시설 보호법 제2조제6호에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역, 그 밖에 국방목적을 위하여 외국인등의 토지취득을 특별히 제한할 필요가 있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역(부동산 거래법 제9조제1항제1호, 등기예규 제1778호제15조제1항제1호)

여기서 "대통령령으로 정하는 지역"이란 국방목적상 필요한 섬 지역으로서 국토교통부장관이 국방부장관 등 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 지역을 말한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률시행령 제6조제2항).

나) 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률제2조제3항에 따른 지정문화유산과 이를 위한 보호물 또는 보호구역"으로 한다.

다) 자연환경보전법 제2조제12호에 따른 생태·경관보전지역(부동산 거래법 제9조제1항제3호)

라) 야생동·식물보호법 제27조에 따른 야생동·식물특별보호구역(부동산 거래법 제9조제1항제4호)

(3) 외국국적동포의 경우

국내거소신고를 한 외국국적동포는 위 대상토지 중 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조제1항제1호에 따른 경우 외에는 대한민국 안에서 부동산을 취득·보유·이용 및 처분할 때에 대한민국의 국민과 동등한 권리를 갖는다. 따라서 위 법 제9조제1항제1호의 경우에만 취득허가를 받고 그 외의 경우에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조제1

항 및 제8조에 따른 신고만하면 된다(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제11조제1항, 등기예규 제1778호제15조제1항단서).

(4) 토지취득허가 신청절차

토지 취득 허가 신청을 하려는 외국인등은 별지 제6호서식의 외국인 토지 취득 허가신청서에 서명 또는 날인한 후 토지 거래계약 당사자 간의 합의서를 첨부하여 신고관청에 제출하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률시행규칙 제7조제1항). 허가신청기한은 계약체결 전 즉, 계약서작성 전이다.

신청서를 받은 신고관청은 신청서를 받은 날부터 15일 이내에 허가 또는 불허가 처분을 하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률시행령 제6조제3항).

(5) 대리인

외국인등의 위임을 받은 사람은 외국인 토지 취득 허가신청서의 작성 및 제출을 대행할 수 있다. 이 경우 ①신고서 또는 신청서 제출을 위임한 외국인등의 서명 또는 날인이 있는 위임장 ②신청서 제출을 위임한 외국인등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 제7조제4항).

신청을 받은 신고관청은 제출된 첨부서류를 확인한 후 외국인 토지 취득 허가증을 발급하여야 한다.

(6) 신고관청의 허가조건

신고관청은 관계 행정기관의 장과 협의를 거쳐 외국인등이 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 구역·지역 등의 토지를 취득하는 것이 해당 구역·지역 등의 지정목적 달성에 지장을 주지 아니한다고 인정하는 경우에는 허가를 하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조제2항).

(7) 계약의 효력상실 및 벌칙

시장·군수 또는 구청장으로부터 토지취득의 허가를 받지 아니하고 체결한 토지취득계약은 그 효력이 발생하지 아니한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조 제3항).

허가 대상토지에 대하여 사전에 허가를 받지 아니하고 체결한 토지취득계약은 무효이나(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조 제3항), 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조제1항에 따른 토지취득허가대상토지에 대하여 허가를 받지 아니한 채 소유권이전등기가 마쳐졌다 하더라도 부동산등기법 제29조제2호에 해당하는 것은 아니므로 등기관은 이를 직권으로 말소할 수 없다(등기예규 제1778호제16조).

시장·군수 또는 구청장으로부터 토지취득의 허가를 받지 아니하고 토지취득계약을 체결하거나 부정한 방법으로 허가를 받아 토지취득계약을 체결한 외국인 등은 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제26조).

[서식] 토지취득계약 합의서

토지취득계약 합의서

(갑) 제이슨 리(000000-000000)

거주지 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

(을) 김 수 길(000000-000000)

주소 : 인천광역시 남구 학익대로 1길 6

다음의 토지는 군사기지 및 군사시설 보호법 제2조제6호에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역으로 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조 제1항 제1호에 의하여 행정기관으로부터 허가를 받아야 하는 지역이므로 위 당사자간에 다음의 토지에 대하여 행정기관으로부터 토지거래허가를 받을 경우에는 토지매매계약을 체결하기로 한다.

다 음

부동산의 표시

인천광역시 남구 용진동 산 45-6

임야 350㎡

20 년 월 일

위 (갑) 제이슨 리 (서명)

(을) 김 수 길 (인)

[서식] 외국인 토지취득허가신청서

부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호의2서식] <신설 2023. 10. 6.>

외국인 토지취득 허가신청서

※ 뒤쪽의 유의사항·작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √표를 합니다.
(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간 15일[법 제9조제1항제1호에 따른 구역·지역은 30일(30일 연장 가능)]
------	------	---

신청인	성명(법인명) (한글) (영문)	외국인(법인)등록번호
	국적	여권번호
	생년월일(법인 설립일자)	(휴대)전화번호
		전자우편 주소 @
①주소(법인소재지)		

신청 사항	②취득 상세원인							
	③취득 예정가액(원)							
	④ 토 지 에 관 한 사 항	소재지	지번	지목		취득 면 적 (㎡)	지분	용도지역·용 도지구
				법정	현실			
		토 지 이 용 현황	⑤토지의 정착물에 관한 사항(종류, 내용 등)					
⑥그 밖의 이용현황								
⑦취득 용도								

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제9조제1항, 같은 법 시행령 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조의2제1항에 따라 위와 같이 허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	뒤쪽 참조	수수료 없음
------	-------	--------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 외국인 등의 부동산 취득·보유 신고

(1) 외국인등의 부동산취득의 경우

외국인등이 대한민국 안의 부동산등을 취득하는 계약(법 제3조제1항 각 호에 따른 계약은 제외한다)을 체결하였을 때에는 계약체결일부터 60일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고관청에 신고하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제8조제1항).

(2) 상속·경매 및 계약 외의 원인으로 부동산취득의 경우

외국인등이 상속·경매, 그 밖에 대통령령으로 정하는 계약 외의 원인으로 대한민국 안의 부동산등을 취득한 때에는 부동산등을 취득한 날부터 6개월 이내에 신고관청에 신고하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제8조제2항).

여기서 "대통령령으로 정하는 계약 외의 원인"이란 ①공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그 밖의 법률에 따른 환매권의 행사 ②법원의 확정판결 ③법인의 합병 ④건축물의 신축·증축·개축·재축 중 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률시행령 제5조제2항).

(3) 외국인 등으로 변경된 경우

(가) 개 설

대한민국 안의 토지를 가지고 있는 대한민국 국민이나 대한민국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체가 외국인 등으로 변경된 경우 그 외국인 등이 해당 토지를 계속보유하려는 경우에는 외국인 등으로 변경된 날부터 6개월 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제8조제3항).

(나) 국적상실로 인한 권리의 변동

국적법 제18조는 “①대한민국 국적을 상실한 자는 국적을 상실한 때부터 대한민국의 국민만이 누릴 수 있는 권리를 누릴 수 없다. ②제1항에 해당하는 권리 중 대한민국의 국민이었을 때 취득한 것으로서 양도할 수 있는 것은 그 권리와 관련된 법령에서 따로 정한 바가 없으면 3년 내에 대한민국의 국민에게 양도하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

이에 관한 판례를 소개하면 “국적법 제16조 의하면 이와 같이 국적을 상실한 자는 대한민국의 국민이 아니면 향유 할 수 없는 권리를 국적을 상실한 날로부터 1년이내에 대

한민국 국민에게 양도하여야 하고 이에 위반한 때에는 그 권리를 상실한다는 취지로 규정되어 있으나 이 법보다 우선 적용할 특별법이라고 할 수 있는 구 외국인토지법(1936. 12. 28. 자 일본칙령 제1470호 외국인토지법을 조선에 시행하는 것에 의하여 당시 우리나라에 시행하던 1925.4.1자 법률 제42호) 제6조 및 같은 법 시행령 제7조, 8조에 의하면 소외 이견과 같이 국적을 상실한 자는 1년 이내에 그 소유토지에 대한 권리를 대한민국 국민에게 양도하여야 할 의무가 있음은 위 국적법의 규정과 같지만 이 의무에 위반한 경우에 그 권리를 상실한다는 국적법과 같은 규정이 없고 오히려 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 권리를 경매법에 의하여 경매하도록 하는 한편, 이 경매신청권자 중에 국적을 상실한 토지 소유자도 포함시키고 있어 국적을 상실한 자가 1년 이내에 그 권리를 양도하지 아니하였다고 하여도 당연히 이를 상실하는 것이 아니라 그대로 보유하는 것이라고 해석된다(대법원 1968.6.25. 선고 67다1776,1777 판결, 대법원 1969.06.10. 선고 69다384 판결).” 고 하였고, 그 후에도 판례는 “일본국에 자진 귀화하여 일본국의 국적을 취득함으로써 한국의 국적을 상실한 자라 할지라도 당시 시행하던 구 국적법(1948.12.20 법률 제16호) 제16조의 규정에 불구하고 동법과 특별법 관계에 있는 당시 시행된 구 외국인토지법(1925. 4. 1 법률 제42호) 제6조, 동법시행령 제7조, 8조의 규정 취지에 비추어 한국의 국적을 상실한 자가 대한민국의 국민에게 토지의 소유권을 양도하여야 하는 1년의 기간이 경과되었다하여 당연히 토지의 소유권을 상실하는 것으로는 볼 수 없고 그 기간 경과 후에도 임의처분 또는 경매될 때 까지는 의연 그 소유권을 보유하고 있다고 볼 것이다(대법원 1979.07.10. 선고 78다1985 판결).” 라고 판시하였다.

(4) 취득 신고 등

(가) 개 설

부동산등 취득·계속보유 신고를 하려는 외국인등은 별지 제6호서식의 외국인 부동산등 취득·계속보유 신고서에 서명 또는 날인한 후 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 신고관청에 제출하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 제7조제1항).

1. 부동산등 취득 신고를 하는 경우 : 취득 원인에 따른 다음 각 목의 서류
 - 가. 증여의 경우 : 증여계약서
 - 나. 상속의 경우 : 상속인임을 증명할 수 있는 서류
 - 다. 경매의 경우 : 경락결정서

라. 환매권 행사의 경우 : 환매임을 증명할 수 있는 서류

마. 법원의 확정판결의 경우 : 확정판결문

바. 법인의 합병의 경우 : 합병사실을 증명할 수 있는 서류

2. 부동산등 계속보유 신고를 하는 경우 : 대한민국국민이나 대한민국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체가 외국인등으로 변경되었음을 증명할 수 있는 서류

(나) 대리인

외국인등의 위임을 받은 사람은 외국인 부동산등 취득·계속보유 신고서의 작성 및 제출을 대행할 수 있다. 이 경우 ①신고서 또는 신청서 제출을 위임한 외국인등의 서명 또는 날인이 있는 위임장 ②신고서 또는 신청서 제출을 위임한 외국인등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 제7조제4항).

신고 또는 신청을 받은 신고관청은 제출된 첨부서류를 확인한 후 외국인 부동산등 취득·계속보유 신고확인증을 발급하여야 한다.

(뒤쪽)

신고인 제출서류	부동산등 취득 신고의 경우	다음의 구분에 따른 서류 1. 증여의 경우: 증여계약서 2. 상속의 경우: 상속인임을 증명할 수 있는 서류 3. 경매의 경우: 경락결정서 4. 환매권 행사의 경우: 환매임을 증명할 수 있는 서류 5. 법원의 확정판결의 경우: 확정판결문 6. 법인의 합병의 경우: 합병사실을 증명할 수 있는 서류
	부동산등 계속보 유신고의 경우	대한민국국민이나 대한민국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체가 외국인등 으로 변경되었음을 증명할 수 있는 서류
담당 공무원 확인사항	1. 건축물대장 2. 토지등기사항증명서 3. 건물등기사항증명서	

유의사항

1. 신고서를 제출할 때에는 여권 등 신고인의 신분을 확인할 수 있는 신분증명서를 제시해야 하고, 전자문서로 신고할 때에는 전자인증의 방법으로 신고인의 신분을 확인하게 됩니다.
2. 전자문서로 신고를 할 때에는 증명서류를 첨부해야 하고 첨부가 곤란한 경우에는 그 사본을 우편 또는 팩스로 신고관청에 따로 제출해야 합니다.

★ 이 경우 신고확인증은 제출된 서류를 확인한 후 지체 없이 송부합니다.

작성방법

- ① “국적 취득일자”란은 토지 계속보유 신고의 경우에는 반드시 적어야 합니다.
 - ② “주소”란의 거래지분에는 공동 취득한 경우의 소유지분을 적습니다.
 - ③ “취득 원인”란에는 계약, 계약 외, 계속보유 중에서 하나를 적습니다.
 - ④ “상세 원인”란에는 매매, 교환, 증여, 상속, 경매, 환매권 행사, 법원의 확정판결, 법인의 합병, 상속 등, 국적 변경 중에서 하나를 적습니다.
 - ⑤ “원인 발생일자”란에는 계약 체결일, 증여 결정일, 상속일(피상속인의 사망일), 경락결정일, 환매계약일, 확정판결일, 합병일, 사용승인일, 국적변경일 중에서 하나를 적습니다.
 - ⑥ 증여, 상속 등에 따라 취득 가액 산출이 곤란한 경우에는 신고 원인 발생 연도의 공시지가 등을 참고하여 적을 수 있으며, 참고할 수 있는 가격이 없는 경우 “취득 가액”란의 작성을 생략할 수 있습니다.
 - ⑦ “종류”란에는 토지, 건축물 또는 토지 및 건축물(복합부동산의 경우) 해당란에 √표시합니다. 공급계약은 시행사 또는 건축주 등이 최초로 부동산을 공급(분양)하는 계약이고, 전매는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 매매를 말하며 이 경우에는 해당란에 √표시를 하고, 세무항목 분양권, 입주권, 준공전, 준공후 각 해당란에도 √표시를 합니다.
 - ⑧ “소재지”란에는 부동산의 소재지·지번(아파트 등 집합건물인 경우에는 동·호수까지)을 적습니다.
 - ⑨ “토지”란에는 법정 지목, 취득면적을 정확하게 적고, 지분 또는 집합건물 대지권을 취득하는 경우에는 지분 또는 대지권 비율을 적습니다.
 - ⑩ “건축물”란에는 아파트, 단독주택 등 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 용도별 건축물의 종류와 취득면적을 정확하게 적고, 지분을 취득하는 경우에는 지분을 적습니다.
 - ⑪ “취득 용도”란에는 주거용(아파트), 주거용(단독주택), 주거용(그 밖의 주택), 레저용, 상업용, 공장용, 그 밖의 용도 중에서 하나를 적고, 취득 용도가 정해지지 않은 경우에는 현재의 용도를 적습니다.
- ※ 부동산, 관계 필지 등이 다수인 경우에는 다른 용지에 작성하여 간인 처리한 후 첨부합니다.

처리절차

신고서 작성	접수	신고처리	신고확인증 발급
신고인	처리기관: 시·군·구(부동산·토지거래업무 담당부서)		

3. 외국인의 부동산취득에 따른 소유권이전등기신청

가. 개 설

외국인도 부동산 거래법 제7조 상호주의에 의한 제한이 없는 한 국내에 부동산을 구입할 수 있고, 본인 명의로 등기신청을 할 수 있는 당사자능력이 있다함은 총설에서 보았고, 토지의 허가신청(78면 참조)에 대하여도 보았다.

부동산매매계약에 의하여 소유권을 이전하는 등기신청에서는 매수인을 등기권리자, 매도인을 등기의무자라고 하는데 여기서 외국인은 매수인의 입장이므로 권리자가 되는 것이다. 여기서는 외국인의 소유권취득에 따른 등기권리자로서의 소유권이전등기절차를 보기로 한다.

나. 소유권이전등기신청

(1) 개 설

매매로 인한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

부동산등기특별조치법은 부동산거래에 대한 실체적권리관계에 부합하는 등기를 신청하도록 하기 위하여 계약을 체결한 당사자에게 일정한 기간내에 등기신청을 할 의무를 규정하고 있다.

부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날, ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기특별조치법 제2조 제1항).

여기서 “반대급부의 이행이 완료된 날”이란 매매로 인한 잔금의 지급에 있어서는 계약서상의 잔금지급 기일을 뜻하는 것이 아니라 실제 잔금이 지급된 날을 의미하므로 실제 잔금지급일로부터 60일내에 소유권이전등기를 신청하면 된다(등기선례3-932, 92. 9. 21. 등기 제2005호).

위 법 제2조 제1항 각호의 1에 정하여진 날부터 등기신청을 한 날까지의 기간을 산정함에 있어, 그 기간이 위 각호의 1에 정하여진 날 오전 영시부터 시작하지 않는 한, 초일은 산입하지 않는다(등기선례4-377, 1994. 6. 20. 등기 3402-538 질의회답).

(2) 신청정보의 제공

이에 관하여는 각 신청서의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(3) 첨부정보의 제공

(가) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(나) 계약서

“계약서”는 계약이 성립되었음을 증명하기 위하여 작성하는 서류로써 매매로 인한 소유권이전등기의 원인서류 중 하나이다. 매매계약서 사본은 등기원인을 증명하는 서면으로 제출할 수 없고(등기선례 7-31, 2004. 4. 29. 부등 3402-207 질의회답), 원본만이 가능하다.

계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인신청인을 표시하여 부동산의 소재지를 관할하는 시장(구가 설치되어 있는 시에 있어서는 구청장)·군수(이하 "시장등"이라 한다) 또는 그 권한의 위임을 받은 자의 검인을 받아 관할등기소에 이를 제출하여야 한다(부동산등기 특별조치법 제3조 제1항).⁶⁾

등기원인증서로서 제출하는 검인계약서에는 계약서상의 계약금액에 대하여 인지세법 제3조 제1항 제1호의 규정에 따른 정부수입인지를 첨부하여야 한다(등기예규 제1419호).

전자신청의 경우 매매계약서 등 등기원인증서는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.

(다) 토지취득허가증

외국인등이 토지취득허가 구역·지역에 있는 토지(대지권 포함)를 취득하는 계약을 체결하고 그에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조제1항에 따른 외국인 토지취득허가증을 첨부정보로서 제공하여야 한다. 그러나 부

6) 검인신청에 대한 구체적설명은 신청서 말미에서 다루었다.

동산거래법 제11조에 따라 토지거래계약에 관한 허가를 받은 경우에는 토지취득허가증을 첨부할 필요가 없다(부동산거래법 제9조제1항 단서, 등기예규 제1634호제3호).

취득하려는 토지가 토지취득허가의 대상이 아닌 경우에는 이를 소명하기 위하여 토지이용계획확인서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제15조제3항).

[등기선례] 외국법인이 토지거래허가지역내의 농지를 취득할 수 있는지 여부
현행 농지법에 의하면 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 원칙적으로 농지취득 자체가 불가능하므로 농지법에 특별한 규정이 없는 한 농지에 대하여 외국법인이 그 앞으로 소유권이전등기를 신청할 수 없다(등기선례 제200604-8호, 2006. 04. 20. 부동산등기과-992 질의회답).

(라) 부동산매도용 인감증명

부동산매매를 원인으로 한 소유권이전등기신청의 경우 매도인은 부동산매도용 인감증명서를 제출하여야 한다(등기예규 제1308호 제4조 제1항).

여기서 외국인은 매수인의 입장이므로 인감증명이 필요하지 아니하다. 외국인이 매도인인 경우에는 외국인의 부동산처분에서 다루기로 한다(138면 참조).

(마) 주소를 증명하는 서면

외국인의 주소를 증명하는 정보에 관하여는 등기예규 제1778호제13조제1항에서 규정하고 있다. 설명은 외국인의 부동산처분에서 다루었다(140면 참조). 주소를 증명하는 서면 등이 외국어로 된 경우에는 번역을 하여 첨부하여야 한다.

(바) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 그러나 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

(사) 등기필증

등기의무자는 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등

기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면 : 구체적설명은 993면 참조).

(아) 외국인등록사실증명

외국인이 등기권리자로서 등기를 신청하기 위하여는 부동산등기용등록번호와 주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는바, 외국인인 상속인이 그의 체류지를 관할하는 출입국관리사무소장 또는 출장소장에게 외국인등록을 한 경우에는 출입국관리사무소장·출장소장 또는 시·군·구의 장이 발급한 외국인등록사실증명을 부동산등기용등록번호 및 주소에 관한 증명으로 제출할 수 있다(등기선례 7-182, 출입국관리법 제88조의2).

(자) 외국인등의 부동산등기용등록번호

① 개 설

소유권이전등기·저당권설정등기 등과 같이 새로운 등기원인에 의하여 어떤 사항을 등기부에 새로이 기입하는 이른바 '기입등기'를 신청하는 경우에는, 등기부의 사항란에 등기권리자의 성명 또는 명칭을 기재하고 등기권리자의 주민등록번호 또는 부동산등기용등록번호를 병기하여야 하므로 외국인이 국내에서 부동산을 구입하기 위하여는 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다(등기예규 제1778호제14조).

그러나 소유권말소등기·저당권말소등기 등과 같이 등기에 대응하는 실체관계가 없어서 그 등기를 법률적으로 소멸시킬 목적으로 기존 등기의 전부를 말소하는 이른바 '말소등기'를 신청하는 경우에는, 등기부의 사항란에 등기권리자의 성명 또는 명칭을 기재하거나 등기권리자의 주민등록번호 또는 부동산등기용등록번호를 병기하지 않으므로, 외국인이 등기권리자로서 소유권말소등기 등을 신청하는 경우에는 부동산등기법 제49조의 규정에 의한 부동산등기용등록번호를 부여받지 않아도 된다(등기선례 6-81, 2001. 3. 10. 등기 3402 - 178 질의회답).

② 부동산등기용 등록증명서발급 신청

가) 등록번호를 부여받은 외국인이 등록증명서를 발급받고자 하는 때에는 청장·사무소장 또는 출장소장에게 ①등기할 부동산의 표시 ②등기할 권리 ③국적·성명·성별·생년월일 및 주소의 사항이 기재된 등록증명서발급신청서를 제출하여야 한다(외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정 제15조).

등록증명서발급신청서에는 여권 또는 국적증서의 사본을 첨부하여야 한다(법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정 제13조). 대리인의 경우에는 위임인 여권사본, 대리인 신분증, 위임장 등의 서류가 필요하고, 부동산등기용등록증명서 발급 수수료는 1부당 1,000원이다.

외국인의 부동산등기용등록번호는 ①출입국 관리법에 따라 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장이 부여한 외국인등록번호, ②국내에 체류지가 없는 경우에는 대법원 소재지를 관할하는 서울출입국·외국인관서의 장이 부여한 부동산등기용등록번호 ③재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장이 외국국적동포에게 부여한 국내거소신고번호 중 어느 하나로 부여 받을 수 있다(등기예규 제1778호제14조, 부동산등기법 제49조제1항제3호 및 제4호).

③ 우편신청

부동산등기용등록증명서 발급은 우편신청도 가능하다. 우편을 통해 외국인 부동산 등기용 등록하여 등록번호를 발급 받으려는 경우에는 가까운 우체국을 방문하여 먼저 우편료를 지불한 후 ‘회신용 등기 봉투’를 받아, 해당 회신용 등기 봉투를 제출서류(등록부여신청서, 위임인 여권사본, 대리인 신분증, 위임장) 및 수수료 등과 함께 동봉하여 보내면, 신청한 증명서를 발급한 후 회신용 봉투를 이용하여 회신한다.

④ 부동산등기용등록번호를 국내거소신고번호로 변경

외국인이 부동산등기용등록번호를 부여받아 등기를 한 이후 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제6조에 의한 국내거소신고를 하여 같은 법 제7조에 따라 국내거소신고번호를 부여받은 경우 국내거소신고사실증명과 변경을 증명함에 족한 서면을 첨부하여 부동산등기용등록번호를 국내거소신고번호로 변경하는 등기명의인 표시변경등기신청을 할 수 있다. 다만, 변경을 증명하는 서면으로 동일인보증서를 첨부하는 경우 동일인임을 보증하는 자의 인감증명과 공무원 재직증명, 법무사 인가증 사본 등 보증인의 자격을 인정할 만한 서면을 함께 제출하여야 한다(등기선례 제201010-5호, 2010. 10. 27. 부동산등기과-2022 질의회답).

[서식] 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여신청서

[별지 제5호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 부여신청서

Application for Allocation of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

접수번호 Receipt number	접수일 Receipt date	처리일 Process date	처리기간 Process due	즉시 At Once
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

등록번호 부여대상자 (Applicant)	성명(Full Name) 국적(Nationality) 주소(Address in Korea)	생년월일(Date of Birth) 성별(Sex) 연락처(Phone No.)
------------------------------	--	--

등기할 부동산의 표시(Indication of the Real Estate to be Registered)

등기할 권리(Rights to be Registered)

증명신청 부수(Number of Copies)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제13조에 따라 부동산등기용 등록번호의 부여를 신청합니다.

I kindly apply for allocation of foreign registration number for real estate registration in accordance with Article 49 of 「Registration of Real Estate Act」 and Article 13 of 「Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners」.

년(year)

월(month)

일(day)

신청인

(Applicant)

(서명 또는 인)

(Signature or Seal)

○○출입국·외국인청(사무소·출장소)장 귀하

Chief of ○○Immigration Office(Branch Office)

제출서류 (Required Documents)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류(Any of the Following Documents)	수수료(Fee) 1,000원(Won)
	1. 유효한 여권(Valid Passport) 2. 공증담당 영사로부터 확인을 받은 여권사본(Copy of the Passport verified by a consul) 3. 공증담당 영사로부터 확인을 받은 여권사본증명서(Certificate of Passport Copy verified by a consul) 4. 아포스티유를 붙인 여권사본증명서(Certificate of Passport Copy which an apostille is attached to) 5. 공증담당 영사로부터 확인을 받은 여권발급기록증명서(Passport Records verified by a consul) 6. 아포스티유를 붙인 여권발급기록증명서(Passport Records which an apostille is attached to)	

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	확 인	→	등 록	→	등록번호 부 여
--------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------------

신청인

출입국·외국인청
(사무소·출장소)출입국·외국인청
(사무소·출장소)출입국·외국인청
(사무소·출장소)

신청인

다. 관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청

(1) 부동산등기법의 개정

종전 부동산등기법에 따르면 등기사무는 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원, 그 지원 또는 등기소에서 담당한다고 규정하고 있으므로 부동산에 관한 등기는 부동산의 소재지를 관할하는 등기소에 신청하여야 했으나, 개정법은 관할에 관한 특례 규정을 두어 등기목적과 등기원인이 동일한 경우와 그 밖에 대법원 규칙으로 정하는 경우를 관련 사건으로 규정하고, 관련 사건에 해당하는 경우에는 국민의 등기신청 편의 증진을 위해 부동산 관할 등기소에 각각 등기를 신청하지 않고 하나의 관할 등기소에 등기를 신청하면 그 등기소에서 일괄하여 처리할 수 있도록 관련 사건의 관할에 관한 특례를 규정하였다. 부동산등기법의 관할에 관하여 다음과 같이 2개 조문을 신설(2024.9.20.)하였다.

제7조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청이 있는 경우에는 그 중 하나의 관할 등기소에서 해당 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

② 제7조에도 불구하고 제11조제1항에 따른 등기관이 당사자의 신청이나 직권에 의한 등기를 하고 제71조, 제78조제4항(제72조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 다른 부동산에 대하여 등기를 하여야 하는 경우에는 그 부동산의 관할 등기소가 다른 때에도 해당 등기를 할 수 있다.

③ 제1항의 등기를 신청하는 경우의 신청정보 제공방법과 같은 항 및 제2항에 따른 등기사무의 처리 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제7조의3(상속·유증 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 상속 또는 유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

② 제1항에 따른 등기신청의 유형과 등기사무의 처리 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

(2) 상속·유증 사건의 관할에 관한 특례

상속·유증의 관할에 관하여는 상속(335면 참조)편에서 설명하기로 한다

(3) 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대한 등기신청

부등법 제7조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례)에 관하여 등기예규(관련 사건의 신청 및 처리에 관한 업무처리지침 제1834호)가 마련되었다.

(가) 관련 신청사건의 범위

“관련 사건”이란 부등법 제7조의2에 의해 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대하여 그 중 하나의 관할 등기소에 등기신청 또는 처리가 가능한 사건을 말한다(등기예규 제1834호제2조제3호).

관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 그 중 하나의 관할 등기소에 그 등기를 신청할 수 있는 “등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청”은 다음 각 호의 신청으로 한다(부등규칙 제163조제1항, 등기예규 제1834호제3조제1항).

1. 동일한 채권에 관하여 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정(이하 “공동저당”이라 한다)등기의 신청 : 이 경우 소유자가 다른 여러 부동산에 대하여도 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제3조제2항).
2. 여러 개의 부동산에 관한 전세권설정 또는 전전세 등기의 신청 : 이 경우도 제1호와 같이 소유자가 다른 여러 부동산에 대하여도 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제3조제2항).
3. 제1호 및 제2호의 등기에 대한 이전·변경·말소등기의 신청
4. 그 밖에 동일한 등기원인을 증명하는 정보에 따라 등기목적과 등기 원인이 동일한 등기의 신청

(나) 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청(부등규칙 제163조제2항).

1. 소유자가 다른 여러 부동산에 대한 규칙 제163조제1항제1호 및 제2호 등기의 신청
2. 제1호의 등기에 대한 이전·변경·말소등기의 신청
3. 공동저당 목적으로 새로 추가되는 부동산이 종전에 등기한 부동산과 다른 등기소의 관할에 속하는 경우에는 종전의 등기소에 추가되는 부동산에 대한 저당권설정등기신청
공동저당 일부의 소멸 또는 변경의 신청은 소멸 또는 변경되는 부동산의 관할 등기소 중 한 곳에 신청할 수 있다(부등규칙 제163조제3항, 등기예규 제1834호제3조제3항).

(다) 등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청의 의미

① 의 의

“등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청의 의미”는 다음과 같다.

1. 등기목적의 동일성: 등기할 사항(소유권이전, 근저당권설정 등 신청하는 등기의 내용 내지 유형이 같다는 것을 의미함. 다만, 소유권보존등기는 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없음)이 동일한 경우(등기예규 제1834호제4조제1호)
2. 등기원인의 동일성: 법률행위 또는 법률사실의 내용·당사자·원인일자가 모두 동일한 경우(등기예규 제1834호제4조제2호)

② 등기목적의 동일성

등기예규 제1834호제4조제1호의 등기목적의 동일성과 관련하여 여러 부동산에 대한 등기목적이 일부라도 동일하지 않은 경우 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없다. 등기목적의 동일성은 다음 각 호를 참고하여 판단할 수 있다(등기예규 제1834호제5조).

1. 여러 부동산에 대하여 일부는 ‘근저당권 설정’으로, 나머지는 ‘근저당권 말소’로 등기를 신청하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 없다.
2. 여러 부동산에 대하여 전부 ‘소유권이전청구권가등기’로 등기신청 하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 있지만, 일부는 소유권이전청구권가등기로 나머지는 소유권이전담보가등기로 등기를 신청하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 없다.
3. A 부동산은 전부, B 부동산은 일부 1/2을 ‘소유권 이전’으로 등기를 신청하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 있다.

③ 등기원인의 동일성

등기예규 제1834호제4조제2호 등기원인의 동일성과 관련하여 여러 부동산에 대한 등기원인과 원인일자가 일부라도 동일하지 않은 경우 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없다. 등기원인의 동일성은 다음 각 호를 참고하여 판단할 수 있다(등기예규 제1834호제6조).

1. 여러 부동산에 대하여 일부는 ‘매매’를 등기원인으로, 나머지는 ‘증여’를 등기원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 없다.
2. 여러 부동산에 대하여 계약서나 판결문 등에 기록된 각 등기원인일자가 동일하지 아니한 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 없다.
3. 여러 부동산 중 일부에 등기원인에 대한 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요하거

나 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙 등이 필요한 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 있다.

4. 여러 부동산에 대하여 ‘매매’를 원인으로 각각 계약서를 작성하였으나 당사자와 원인일자가 동일한 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 있다.

④ 당사자의 동일성

등기예규 제1834호제4조제2호 당사자의 동일성은 다음 각 호를 참고하여 판단할 수 있다(등기예규 제1834호제7조제1항).

1. 관할이 다른 여러 부동산에 대하여 여러 동일한 등기의무자로부터 여러 동일한 등기권리자로의 소유권 이전등기를 신청하는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 있다(등기예규 제1834호제7조제1항제1호).

【예시】 갑(1/2)과 을(1/2)이 공동소유하는 인천A, 김포B 부동산에 대하여 병(1/2)과 정(1/2)에게 소유권을 이전하면서 인천에 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 있음

2. 소유자가 다른 여러 부동산을 한 사람에게 매도하거나, 동일 소유자의 여러 부동산을 여러 사람에게 매도하는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제2호).

【예시1】 인천 갑, 김포 을 소유 부동산을 병이 매수한 후 인천에 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없음

【예시2】 인천, 김포의 갑 소유 부동산에 대하여 부부 을과 병이 인천은 을, 김포는 병이 매수하면서 인천에 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없음

3. 여러 부동산에 관한 등기신청에서 일부 등기기록에 기록된 등기의무자에게 표시변경(경정)사유가 있는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제3호).

【예시1】 개명, 주민등록번호변경 또는 착오 등으로 등기신청의 대상인 여러 부동산 중 일부의 등기기록에 기록된 등기의무자의 성명(명칭)이나 주민등록번호(부동산등기용 등록번호) 등이 동일하지 아니한 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없음

【예시2】 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 여러 부동산에 관한 등기신청에서 등기기록에 기록된 대표자나 관리인이 동일하지 아니한 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없음.

본호에서 관련 신청사건으로 등기신청하기 위해서는 먼저 등기명의인 표시변경등기를

신청하여 대표자나 관리인의 표시를 동일하게 하여야 한다(등기예규 제1834호제7조).

4. 부동산법 제27조에 의한 등기신청의 경우 피상속인 명의로 되어 있는 부동산과 이미 상속인들 명의로 상속등기를 마친 부동산은 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제4호).

본호에서 관련 신청사건으로 등기신청하기 위해서는 먼저 피상속인 명의로 되어 있는 부동산에 대하여 상속등기를 마쳐야 한다. 여러 부동산 중 일부 부동산에 대하여만 법인의 합병·규칙 제42조 에 따른 등기를 마친 경우에도 또한 같다(등기예규 제1834호제7조제4항).

5. A 부동산에 대하여는 갑이 등기의무자·율이 등기권리자가 되고, B 부동산에 대하여는 을이 등기의무자·갑이 등기권리자가 되어 매매나 증여 또는 교환 등을 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제5호).

⑤ 예외규정

여러 부동산의 등기기록에 기록된 등기의무자의 성명(명칭) 및 주민등록번호(부동산등기용등록번호)가 일치하고, 주소를 증명하는 정보에 등기의무자의 등기기록상 주소가 변경된 사실이 명백히 나타나면 여러 부동산의 등기기록에 기록된 등기의무자의 주소(사무소 소재지)가 동일하지 아니한 경우에도 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 있다. 다만, 외국인·국내에 영업소나 사무소의 설치 등기를 하지 아니한 외국법인·법인 아닌 사단이나 재단의 경우에는 제외한다(등기예규 제1834호제7조제2항).

⑥ 관련 신청사건의 단독신청

등기신청인은 등기예규 제1834호제3조제1항제5호의 요건을 갖춘 다음 각 호의 유형에 대해 단독으로 관련 신청사건을 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제8조).

1. 여러 부동산에 대하여 등기명의인이 개명, 주민등록번호변경, 주소(또는 사무소 소재지)변경 또는 착오 등을 등기원인으로 하여 원인일자가 동일한 등기명의인표시의 변경(경정)등기를 신청하는 경우

2. 여러 부동산에 대하여 민간임대주택등록(말소)을 등기원인으로 하여 원인일자가 동

일한 민간임대주택에 관한 특별법 제5조의2 에 따른 민간임대주택 부기등기(말소등기)를 신청하는 경우

3. 여러 부동산에 대하여 동일한 피고를 상대로 승소한 등기관리자 또는 등기의무자가 법 제23조제4항 에 따라 단독으로 등기신청하는 경우

⑦ 관련 신청사건의 신청정보 제공 방법 등

부등법 제7조의2제1항에 따라 등기신청을 하는 경우에는 규칙 제43조 및 제44조에서 규정하는 사항 외에 법 제7조의2제1항에 관한 등기신청임을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제163조의2제1항).

부등법 제7조의2제1항에 따라 등기신청을 할 때에는 여러 개의 부동산에 관한 신청정보를 부등법 제25조 단서에 따른 방법으로 제공하여야 하고(부등규칙 제163조의2제2항), 부등법 제7조의2제1항에 따라 공동저당의 등기를 신청하는 경우에는 해당 부동산 전부에 관한 사항을 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제163조의2제3항).

(라) 관련 신청사건의 등기절차

① 전자신청

관련 신청사건은 전자신청으로 할 수 있다. 다만, 전자신청이 허용되지 않는 등기유형인 경우에는 전자신청을 할 수 없다(등기예규 제1834호제12조).

② 일괄신청과 신청정보의 제공방법 등

1) 관련 신청사건은 여러 개의 부동산에 관한 신청정보를 일괄하여 제공하여야 한다(등기예규 제1834호제13조). 위 규정에도 불구하고 등기절차상 하나의 신청서로 작성이 어려운 경우(예시: 등기관리자와 등기의무자가 다수인 등기신청 등)에는 여러 건의 등기신청을 동시제출하는 방식으로 신청하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제2항).

2) 등기신청인은 신청정보를 작성할 때 아래 별지 제1호와 같이 “법 제7조의2에 의한 신청”임을 표시하여 작성하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제3항).

3) 부등규칙 제43조 및 제44조 의 신청정보와 관련하여 개별 등기신청의 부동산의 표시에 관한 사항, 등기신청수수료, 취득세, 등록면허세, 국민주택채권 매입금액(매입의무가 있는 경우로 한정한다) 및 등기필정보 등 개별 신청정보 전부를 등기를 신청하는 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제4항). 부동산의 표시에 관한 사항 중

관할이 아닌 부동산의 표시는 아래 별지 제1호와 같이 표시하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제5항).

[별지 제1호]		매매로 인한 토지 소유권이전등기신청 (부동산등기법 제7조의2에 의한 신청)		
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 토지 고유번호[1101-2024-001853] 서울특별시 서초구 원지동 240627-11 대 100㎡ 2. 토지 고유번호[1601-2024-000032] (특례관할) 대전광역시 서구 둔산동 240704-01 대 100㎡ 거래신고일련번호 : 거래가액 : 금000,000원 이 상				
등기원인과 그 연월일		년 월 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전등기		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분 (개인별)
등기의무자	김 동 구	000000-0000000	서울 서초구 서초로100길 20	
등기권리자	김 수 길	000000-0000000	서울 서초구 서초로25길 30	

(마) 동시신청

같은 등기소에 여러 건의 관련 신청사건을 신청하는 경우, 선행 관련 신청사건과 후행 관련 신청사건이 그 등기소에 각각 관련 신청사건으로 관할이 인정되어야 동시에 등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제14조).

【예시1】 인천A, 김포B, 부천C 부동산에 대한 소유권이전등기와 김포B, 부천C에 대한 근저당권설정등기의 신청은 김포와 부천에 관련 신청사건으로 동시신청이 가능함. 인천에는 후행 근저당권설정등기를 관련 신청사건으로 동시신청 할 수 없음

【예시2】 인천A, 김포B, 부천C 부동산에 대한 근저당권설정등기와 함께 담보가치를 확보하기 위해 김포B, 부천C 부동산에 지상권설정등기를 하는 경우 김포와 부천에 동시 신청으로 등기신청이 가능함

(바) 첨부정보의 제공방법

부등규칙 제46조의 첨부정보 제공과 관련하여 등기신청에 필요한 첨부정보 전부를 등기를 신청하는 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1834호제15조제1항).

등기예규 제1834호제13조제2항 및 제14조의 경우 규칙 제47조제2항에 따라 첨부정보의 내용에 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부정보를 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부정보를 제공하였다는 뜻을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하는 것으로 그 첨부정보의 제공을 갈음할 수 있다(등기예규 제1834호제15조제2항).

(사) 공동담보신청의 특칙

1) 개 설

공동저당 및 공동전세의 등기를 관련 신청사건으로 신청하기 위해서는 여러 개의 부동산 전부에 대하여 등기를 신청하여야 한다(등기예규 제1834호제16조제2항).

공동담보목록(공동전세목록)의 번호는 전산정보처리조직에 의해 전국 모든 등기소를 통합하여 부여하되, 매년 새로 부여하여야 한다(예시: 공동담보목록 제2025-1300호). (등기예규 제1834호제16조제2항)

2) 공동담보내역이나 목록의 작성

등기관이 부등규칙 부칙 제7조제1항 또는 제3항의 등기를 하기 위해서는 먼저 종전에

공동담보가 설정된 부동산 전부에 관한 공동담보목록이나 공동담보내역(이하 “공동담보 목록 등” 이라 한다)을 직권으로 말소하여야 한다(등기예규 제1834호제22조제1항).

등기관은 위 규정에 따라 공동담보목록 등을 말소한 이후에 공동담보목록 등을 새로이 작성하기 위한 공동담보변경에 관한 등기는 부기등기의 방식으로 하여야 한다(등기예규 제1834호제22조제2항). 공동담보목록 등을 새로이 작성하는 경우에는 유효한 종전의 내용을 그대로 기록하여야 한다. 공동담보목록을 새로이 작성하는 경우에는 전국 등기소 단위의 공동담보목록 번호를 해당 시점에서 새로이 부여받아 기록하여야 한다(등기예규 제1834호제22조제3항). 공동담보목록 등이 일치하지 않은 경우에 등기관은 직권으로 그 내용을 정비한 후 등기하여야 한다(등기예규 제1834호제22조제4항).

위 부기등기에는 “규칙 부칙 제7조에 따라 해당 등기관이 속한 등기소에서 정리” 하였음을 표시하여야 한다(등기예규 제1834호제22조제5항).

(4) 관련 처리 사건의 범위

“관련 처리사건” 이라 함은 부동산법 제7조의2제2항에 따라 등기관이 당사자의 신청이나 직권에 따른 등기를 마친 후에 법 또는 규칙에 따라 관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기사무를 처리하여야 하는 사건을 말한다(등기예규 제1834호제2조제2호).

부동산법 제7조의2제2항에 따라 등기관이 다른 부동산에 대하여 처리하여야 하는 등기 사건은 다음 각 호와 같다(부등규칙 제163조의3).

1. 부동산법 제71조제1항 및 제4항에 따른 승역지와 다른 등기소의 관할에 속하는 요역지에 대한 등기
2. 부동산법 제78조제4항(법 제72조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 다른 등기소의 관할에 속하는 종전 부동산에 대한 등기
3. 멸실한 토지와 다른 등기소의 관할에 속하는 부동산이 함께 소유권 외의 권리의 목적인 경우로서 제84조제2항 또는 제3항에 따른 등기
4. 대지권의 목적인 토지가 다른 등기소의 관할에 속하는 경우로서 제89조 및 제93조에 따른 등기
5. 공동담보의 일부 소멸 또는 변경의 등기를 하는 부동산과 다른 등기소의 관할에 속하는 종전 부동산에 대한 제136조제1항에 따른 등기
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지와 유사한 경우로서 신청 또는 직권에 의한 등기를 하고 다른 등기소의 관할에 속하는 부동산에 대해서도 하여야 하는 등기

(5) 관련 사건의 보정 및 취하

부등법 제7조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례)에 따라 등기신청을 한 경우 등기신청이 잘못된 부분의 보정이나 이 규칙 제51조에 따른 취하는 등기를 신청한 등기소에 하여야 한다(부등규칙 제163조의5).

(6) 관련 사건에 관한 등기의 경정

부등법 제7조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례)에 따라 마쳐진 등기에 대한 법 제32조에 따른 경정등기의 신청은 그 등기를 처리한 등기소에 하여야 한다(부등규칙 제163조의6제1항). 등기의 착오나 빠진 부분이 법 제7조의2에 따라 등기를 마친 등기관이 잘못으로 인한 경우에는 그 등기소의 등기관이 직권으로 그 등기를 경정하여야 한다(부등규칙 제163조의6제2항). 위 규정에도 불구하고 등기기록에 오기나 빠진 부분이 명백한 경우에는 부동산 소재지 관할 등기소의 등기관도 직권으로 경정할 수 있다(부등규칙 제163조의6제3항).

(7) 관련 신청사건의 처리

(가) 일괄처리

등기관은 접수된 관련 신청사건 전부에 대하여 심사하고 처리하여야 한다. 다만, 관련 신청사건 중 일부 부동산에 대해 요건을 갖추지 아니한 경우에는 등기신청인의 의사에 명백히 반한다는 사정이 없는 이상 그 일부 신청을 각하할 수 있다(등기예규 제1834호제19조제1항).

위 단서에도 불구하고 해당 등기신청을 제외하면 그 등기소의 관할에 속하는 부동산에 대한 등기신청이 존재하지 아니하는 경우에는 관련 신청사건 전부에 대하여 각하하여야 한다. 이 경우 해당 등기신청에 대한 각하이유와 함께 다른 관할 부동산에 대하여는 법 제29조제1호에 의해 각하하는 것으로 각하결정에 기록하여야 한다(등기예규 제1834호제19조제2항).

위 단서에도 불구하고 등기예규 제1834호제16조제1항에 따라 등기를 신청한 경우에는 관련 신청사건 전부에 대하여 각하하여야 한다(등기예규 제1834호제19조제3항).

(나) 처리등기소의 표시

등기관이 관련 신청사건을 등기한 때에는 갑구 또는 을구의 권리자 및 기타사항란에

법 제7조의2 에 따라 사건을 접수받은 등기소에서 그 등기를 하였다는 뜻을 기록하여야 한다(등기예규 제1834호제20조제1항).

위 규정에도 불구하고 관련 신청사건 중 부동산 소재지 관할 등기소에서 등기한 부동산에 대하여는 등기기록에 등기사건을 처리한 등기소를 기록하지 아니한다(등기예규 제1834호제20조제1항).

(8) 이의신청

관련 신청사건에 대한 이의신청은 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 지방법원에 하여야 한다(등기예규 제1834호제21조제1항).

이의신청은 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 등기소에 이의신청서를 제출하거나 등기전산정보시스템을 이용하여 이의신청정보를 보내는 방법으로 한다(등기예규 제1834호제21조제2항).

라. 외국인의 부동산 취득에 따른 소유권이전등기 신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청서(채류자인 외국인이 토지취득의 허가를 받아 토지를 매입하는 경우 - 미국인의 경우)

매매로 인한 토지 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
인천광역시 남구 용진동 산 45-6 임야 350㎡ 거래신고일련번호 : 이 상 거래가액 : 금000,000원				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	김 수 길	00000-000000	인천광역시 남구 학익대로 1 길 2	
등 기 권 리 자	제이슨 리	00000-000000	로스앤젤리스 ○○○ ○○ ○ ○○○○, 미합중국.	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금	0,000,000 원	금 000,000 원
2.	금	원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액			금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지 방 교 육 세 금	00,000 원
		농어촌특별세 금	00,000 원
세 액 합 계		금	00,000 원
등 기 신 청 수 수 료		금	00,000 원
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	0 0 0		
성명(명칭)	일련번호		비밀번호
	A54S-DF24-75J7		50-1234
첨 부 서 면			
1. 검인계약서	1통	1. 주민등록표등본 또는 초본	1통
1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서	1통	1. 주소를 증명하는 서면	1통
1. 매도인인감증명서	1통	1. 부동산등기용등록번호등록증명서	1통
1. 등기필증	1통	1. 처분대리위임장	1통
1. 토지대장등본	1통	1. 위임장	1통
1. 토지취득허가증	1통	<기 타>	
1. 부동산거래계약신고필증	1통		
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 먼 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원 등기국 귀중			
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 외국인(미국인)이 입국하여 토지취득의 허가를 받아 토지를 매입하는 경우의 사례이다. 외국인이 국내부동산을 취득시에는 외국인 부동산등기용 등록번호를 부여받아야 한다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우이므로 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고 부동산 거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 “소유권이전”으로, 소유권 일부이전의 경우에는 “소유권 일부이전”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표

시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

- 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.
- 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.
- 토지취득허가증 : 구체적설명 78면 참조.
- 외국인등록사실증명 : 구체적설명 92면 참조.
- 부동산등기용 등록번호 : 구체적설명 92면 참조.
- 번역문 : 구체적설명 91면 참조.
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위

해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 정부수입인지 : 계약으로 인한 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 정부수입인지를 붙여야 한다. 1031면 참조
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 토지취득허가증 : 구체적설명은 78면 참조
- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면 : 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다. 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는, 등기원인증서에 검인을 받을 필요가 없으며 농지취득자격증명과 토지취득허가증 또

한 제출할 필요가 없다(등기예규 제1634호).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 외국인 토지취득 허가증

부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식]
제 호

신고인 (신청인)	성명(법인명)	외국인(법인) 등록번호
	국적	국적 취득일자
	생년월일(법인 설립일자)	(휴대) 전화번호
	주소(법인소재지) (거래지분 : 분의)	
신고 (신청) 사항	취득 원인	상세 원인
	원인 발생일자	취득 가액(원)
	소재지	
	토지 (지목 :)/(면적: m²)/(지분: 분의)	
	건 축 물 (용도 :)/(면적: m²)/(지분: 분의)	
	분 양 권 (입 주 (용도 :)/(면적: m²)/(지분: 분의) 권)	
	취득 용도	

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 시행령 제7조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라
위와 같이 신고(허가)받았음을 확인합니다.
년 월 일

시장·군수·구청장

직인

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

○ 외국인등의 토지취득허가증 : 외국인등이 토지취득허가 구역·지역에 있는 토지(대지권 포함)를 취득하는 계약을 체결하고 그에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 외국인 토지취득허가증을 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제15조제1항).

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

부동산의 표시
인천광역시 남구 용진동 산 45-6
임야 350㎡
이 상

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정(㎡당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	김수길 ①		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	인천광역시 남구 학익대로 1길 2		
매수인	성명	제이슨 리 ①		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	로스앤젤리스 〇〇〇〇 〇〇〇〇, 미합중국.		
중개인	〇〇〇공인중개사 사무소 공인중개사 〇 〇 〇 ① 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 ① 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

[별지 제7호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서
Certificate of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

성명(Full Name)	변경 전 성명(Previous Full Name)
생년월일(Date of Birth)	변경 전 생년월일(Previous Date of Birth)
국적(Nationality)	변경 전 국적(Previous Nationality)
성별(Sex)	변경 전 성별(Previous Sex)
국내 체류지(Address in Korea)	

부동산등기용 등록번호(Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

이전의 부동산등기용 등록번호(Expired Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제14조 또는 제15조에 따라 위와 같이 증명합니다.

I certify as true the above facts in accordance with Article 49 of 「Registration of Real Estate Act」 and Article 14 or 15 of 「Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners」.

년(year) 월(month) 일(day)

○○ 출입국·외국인청(사무소·출장소)장
 Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office)

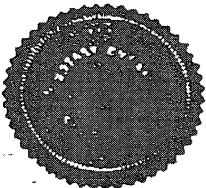
직인

주 의 (Note)	담당자 확인 서명 또는 날인이 없으면 무효입니다. This document is invalid in the absence of official confirmation signature or seal.
	담당자 확인 (Official Confirmation) (서명 또는 날인) (Signature or Seal)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²]

- 1) 외국인 부동산등기용 등록번호 : 외국인이 입국하여 부동산취득시 외국인 부동산등기용 등록번호를 부여받아야 한다.

[사례] 거주사실증명서(미국인의 경우 - 본국공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S. Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 146987654
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : _____ Applicant's Signature (본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT.  SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS 4th DAY OF Jan. 20 08  NOTARY PUBLIC 	

※ 본국에 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급하는 기관이 없는 경우의 거주사실 증명서이다(예를 들어, 미국, 영국 등). 설명은 다음의 번역문 말미 참조

[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S. Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 146987654
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : 부동산 취득 Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. 나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 진술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함. 공증인 이름 : _____ 위임장 번호 : _____ 연 락 처 : _____ 주 소 : _____ 공증인의 서명 : _____ 번역자 : 김○○ 주소 : _____	

○ 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조

○ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

[사례] 소유권이전등기신청서(국내체류자인 외국인이 아파트를 매입하는 경우 - 일본인의 경우)

매매한 인함 토지·건물 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
별지 기재와 같음				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	김 수 길	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 1길 1	
등 기 권 리 자	키요시○○	00000-000000	일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 주 택	금	0,000,000 원	금 000,000 원
2.	금	원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액			금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지 방 교 육 세 금	00,000 원
		농어촌특별세 금	00,000 원
세 액 합 계		금	00,000 원
등 기 신 청 수 수 료		금	00,000 원
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	0 0 0		
성명(명칭)	일련번호		비밀번호
	A54S-DF24-75J7		50-1234
첨 부 서 면			
1. 검인계약서 1통		1. 주소를 증명하는 서면 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통		1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 매도인인감증명서 1통		1. 위임장 1통	
1. 등기필증 1통		<기 타>	
1. 토지·건물대장등본 1통			
1. 부동산거래계약신고필증 1통			
1. 주민등록표등본 또는 초본 1통			
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원 등기국 귀중			
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 후대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 외국인(일본인)이 입국하여 아파트를 매입하는 경우의 사례이다. 토지매입의 경우 허가구역내의 토지는 허가증을 첨부하여야 하나, 건물에 대해서는 허가규정이 없으므로 허가증을 첨부할 필요가 없다. 그러나 주택 또는 아파트를 취득하는 경우 대지권이 있는 경우에는 허가증을 첨부하여야 한다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 “소유권이전”으로, 소유권 일부이전의 경우에는 “소유권 일부이전”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표

시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

- 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.
- 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가능하다.
- 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.
- 부동산등기용 등록번호증명서 : 구체적설명은 92면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 정부수입인지 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 정부수입인지를 붙여야 한다. 1031면 참조
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 토지취득허가증의 첨부 : 구체적설명은 79면 참조
- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다. 다만, 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는 농지취득자격증명과 토지취득허가증을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1634호).

- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지] 부동산의 표시(구분건물)

부동산의 표시	
1동의 건물의 표시 서울특별시 서초구 서초동 1 서울특별시 서초구 서초동 2 서초아파트 가동 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 3길 1 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 1-103 구 조 철근콘크리트조 면 적 1층 103호 85㎡ 대지권의 표시 토지의 표시 1. 서울특별시 서초구 서초동 1 대 1,500㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 2 대 1,500㎡ 대지권의 종류 소유권 대지권의 비율 1,2 : 3,000분의 400 거래신고일련번호 : 거래가액 : 금000,000원 이 상	

※ 이 별지는 기재할 내용이 많아 신청서에 기입하기가 곤란할 경우에 별지로 하는 사례이다. 구분건물인 경우 다음과 같이 기재하여야 한다.

- ※ 1동의 건물의 표시 : 1동의 건물 전체의 소재, 지번, 종류와 구조 및 면적을 기재한다. 다만, 1동의 건물의 번호가 있는 경우(예: 가동, 나동, 다동 등)에 이를 기재한 때에는 1동의 건물의 구조와 면적을 기재하지 아니한다.
- ※ 전유부분의 건물의 표시 : 건물의 번호, 구조, 면적을 기재한다.
- ※ 대지권의 표시 : 대지권의 목적인 토지의 표시, 대지권의 종류, 비율을 기재하여야 하는바, ㉠ 대지권의 목적인 토지의 표시는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을, ㉡ 대지권의 종류는 소유권, 지상권, 전세권, 임차권 등 권리의 종류에 따라 기재하며, ㉢ 대지권의 비율은 대지권의 목적인 토지에 대한 지분비율을 기재한다.

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

부동산의 표시
별지와 같음

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (㎡당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원정을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	김수길 ①		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 강북구 수유대로 123길 5		
매수인	성명	키요시○○ ①		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		
중개인	○○○공인중개사 사무소 공인중개사 ○ ○ ○ ① 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 ① 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

[별지 제7호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서
Certificate of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

성명(Full Name)	변경 전 성명(Previous Full Name)
생년월일(Date of Birth)	변경 전 생년월일(Previous Date of Birth)
국적(Nationality)	변경 전 국적(Previous Nationality)
성별(Sex)	변경 전 성별(Previous Sex)
국내 체류지(Address in Korea)	

부동산등기용 등록번호(Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

이전의 부동산등기용 등록번호(Expired Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제14조 또는 제15조에 따라 위와 같이 증명합니다.

I certify as true the above facts in accordance with Article 49 of 「Registration of Real Estate Act」 and Article 14 or 15 of 「Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners」.

년(year) 월(month) 일(day)

○○ 출입국·외국인청(사무소·출장소)장
Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office)

직인

주 의 (Note)	담당자 확인 서명 또는 날인이 없으면 무효입니다. This document is invalid in the absence of official confirmation signature or seal.
	담당자 확인 (Official Confirmation) (서명 또는 날인) (Signature or Seal)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²]

- 외국인이 국내 부동산을 취득하는 경우 부동산등기용 등록번호를 부여받아야 한다. 다만, 국내거소신고한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고번호로 이에 갈음할 수 있다(66면 참조).

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시			주 민 표					시시-789123	
세대주	키요시○○								
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통						
1	씨명	키요시○○	생년월일	성별	남	속병	세대주	주민 일	
			소화 년 월 일(19 . . .)					평20 .9. 16	
	본 적	대판부 동대판시 어주남 정목 번						필두자	
내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입							평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출		
이하여백									
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 시장직무대리자 동대판시 이사 가등 번역인 이 ○ ○ 주소 :									

- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).
- 번역문 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조 제2항). 그러나 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

[사례] 위임장

위 임 장		
부 동 산 의 표 시	별지와 같음	
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매	
등 기 의 목 적	소유권이전	
이 전 할 지 분		
위 임 인		대 리 인
등기의무자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 등기권리자 키요시○○ ㉠ 일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제3관 외국인의 부동산처분

1. 서 설

가. 개 설

외국인이 부동산 처분 시 등기신청 절차에서는 내국인과의 차이는 없으나 우리나라에서 적용되는 인감증명서제도나 주민등록제도가 없는 국가에 따라, 또는 외국인이 국내에 입국하였는지 여부에 따라 갖추어야 할 서면이 달라진다.

나. 외국인이 입국하지 않고 국내부동산을 처분하는 경우

(1) 개 설

외국인이 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 위임하여 그의 국내 소유 부동산을 처분하고 그에 따른 등기신청 행위를 할 수 있다. 이 경우에는 매도인의 특정재산에 대한 소유권이전등기신청행위에 관한 권한 일체를 수여하는 내용의 위임장을 작성하여 그 수임인이 매도인의 대리인임을 현명하고 등기신청을 할 수 있다.

그러나 외국국적 취득자가 국외에서 국내인에게 매도용인감증명서의 발급만을 위임하고, 한국에 입국하여 직접 부동산에 대한 처분행위를 하고 그에 따른 등기신청을 자격자 대리인에게 위임하는 경우에는 국내거주 내국인이 부동산을 처분하는 경우와 다를 바 없으므로 처분위임장을 첨부하지 않아도 될 것이다(등기선례 제4-56호, 1993. 9. 8. 등기 제2272호 질의회답).

(2) 처분위임장

여기서 “처분위임장”이란 외국시민권을 취득한 자가 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 그의 국내 소유 부동산을 처분하고 그에 따른 소유권이전등기신청 행위를 할 경우에 그 첨부서면으로 등기소에 제출하여야 하는 서류를 말한다(등기예규 제1778호제5조).

인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 처분위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 서명을 하고, 공증 등을 받아야 하며(등기예규 제776호1.가.(1)(나)), 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 처분위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명 등을 첨부하여야 한다.